

0000619-81.2018.8.26.0168

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 040/2018 - Delegacia de Polícia de Ouro Verde

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo dos Santos Teixeira e outros

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

I - WANDERLEI TEIXEIRA, DANILO DOS SANTOS TEIXEIRA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

2ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000619-81.2018.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000619-81.2018.8.26.0168

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 040/2018 - Delegacia de Polícia de Ouro Verde

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo dos Santos Teixeira e outros

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

I - WANDERLEI TEIXEIRA, DANILO DOS SANTOS TEIXEIRA, MARCIANO TEIXEIRA e JAMES MATHEUS MARIANO DE OLIVEIRA foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 288, Parágrafo

único, c.c. artigo 29, todos do Código Penal, em concurso material de delitos, anteriormente ao dia 29 de janeiro de 2018, em local e horário incertos, em concurso e em unidade de desígnios, corromperam o inimputável JONATHAN WILLIAM DA SILVA.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias supramencionadas, em concurso e em unidade de desígnios, entre eles e o com o inimputável JONATHAN WILLIAM DA SILVA, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, no caso um roubo. Auto de Prisão em Flagrante: (fls.09), Boletim de Ocorrência: (fls. 23/29 e 97/101), Auto de Exibição/Apreensão: (fls. 30/32), Laudo Pericial Provisório: (fls. 37/39 e 40/42), Relatório de Investigações: (fls.102/108), Auto de Reconhecimento Fotográfico: (fls. 110/111 e 114), Laudo Pericial Definitivo: (fls.314/318 e 319/325), Relatório Final: (fls.123/128).

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 225/227). Foi concedida a liberdade provisória dos réus às fls. 509, 570 e 601.

O aditamento da denúncia foi recebido às fls.563/564 na data de 30 de novembro de 2018. Os réus foram devidamente citados a apresentar resposta à acusação, o que fizeram nas fls. 638/642, 621/626 e 647/649.

Foi designada audiência, sendo que foram ouvidas cinco testemunhas, bem como os réus foram interrogados, tudo gravado pelo sistema de mídia audiovisual.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas às fls. 885/894 pugnando a procedência da ação penal, haja vista a materialidade e autoria terem sido demonstradas todos os elementos probatórios. Requereu pela fixação da pena de ambos os delitos no mínimo legal, exceto ao réu Wanderlei que deverá ser fixada acima do mínimo legal, posto que foi o mentor da associação criminosa, criando o mecanismo que resultou nos fatos em questão, bem como afirmou ser o caso de aplicação da causa de aumento prevista no paragrafo único do artigo 288 do CP, eis que restou assente o envolvimento de adolescente na associação, devendo ainda as penas serem somadas, ante a regra do artigo 69 do CP. Pleiteou pela fixação do cumprimento de pena inicial no regime semiaberto, bem como pela não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que a substituição não se mostra adequada à prevenção e ao combate do ilícito, não sendo suficiente.

A Defesa do réu MARCIANO apresentou alegações finais escritas às fls.903/907 pugnando a absolvição do acusado, considerando a falta de provas da participação efetiva do réu nos crimes a ele imputados. Subsidiariamente, quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA deverá o réu ser absolvido, considerando a excludente do erro de tipo.

A Defesa do réu DANILO e WANDERLEI apresentou alegações finais escritas às fls.908/912 pugnando a absolvição dos acusados nos crimes imputados na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, em vista da primariedade.

A Defesa do réu JAMES apresentou alegações finais às fls.913/917 pugnando pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu pela aplicação da atenuante do art. 65, I do CP, em seu patamar máximo de redução, bem como a fixação do regime de cumprimento inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pleiteou para que o acusado possa apelar em liberdade, conforme os termos do artigo 283 do CPP, eis que preenche os requisitos.

Certidões/Antecedentes (fls.839/840) e Folha de Antecedentes (fls. 816/819) do réu Wanderlei.

Certidões/Antecedentes (fls.842) e Folha de Antecedentes (fls.820/822) do réu Marciano.

Certidões/Antecedentes (fls.846) e Folha de Antecedentes (fls.823/824) do réu Danilo.

Certidões/Antecedentes (fls.843/845) e Folha de Antecedentes (fls.825/829) do réu James.

É o breve relato.

II – FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade dos fatos restou evidenciado pelo Auto de Prisão em Flagrante: (fls.09), Boletim de Ocorrência: (fls. 23/29 e 97/101), Auto de Exibição/Apreensão: (fls. 30/32), Laudo Pericial Provisório: (fls. 37/39 e 40/42), Relatório de Investigações: (fls.102/108), Auto de Reconhecimento Fotográfico: (fls. 110/111 e 114), Laudo Pericial Definitivo: (fls.314/318 e 319/325), Relatório Final: (fls.123/128), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Do mesmo modo, a autoria é indubitável.

Passo a descrever as oitivas colhidas tanto em solo administrativo quanto em juízo. Foi homologada a desistência da testemunha ausente Helena Maria Cova.

A testemunha ROGERIO DEZEMBRO em solo policial asseverou que: nesta data estava efetuando fiscalização de trânsito, no portal de entrada da cidade, juntamente com o policial militar Fabri, quando por volta de 23h10min avistaram um veículo VW/Gol, cinza, placas EAE-1289-Irapuru/SP. Afirma que por se tratar de veículo de fora da cidade resolveram fiscalizá-lo. Neste momento viram que havia quatro indivíduos dentro do veículo, sendo que pediram que todos descessem. Nesse momento eles descoram e deixaram as portas abertas, tendo o depoente visualizado um pequeno invólucro com substância aparentando ser cocaína no assoalho do veículo, na parte onde ficam os pés do passageiro da frente. Nesse momento o depoente se aproximou do passageiro que havia só levantado do lugar onde estava a droga para indaga-lo, tratando-se de Jonathan Willian da Silva. Nesse momento Jonathan negou que a substância fosse droga o não se deixou ser revistado pelo depoente, sacando de uma pistola Taurus, calibre 7.65mm, que trazia dissimulada na cintura, a qual apontou para o depoente. Nesse momento o policial Fabri conseguiu segurar no cano da arma, tomando-a e foi para o chão com Jonathan, para contê-lo, sendo necessário algemá-lo. Em virtude da resistência do Jonathan que só debatia, o policial Fabri acabou ficando lesionado. Afirma que o depoente ainda abordou o indivíduo que estava no banco do motorista, Danilo dos Santos Teixeira, também o algemando para que não fugisse. Por fim, informa que no momento em que localizou a droga um dos indivíduos que estava no banco de trás correu, sendo que durante a abordagem de Jonathan, o outro indivíduo que seria Marciano Teixeira, cuja cópia do CPF se encontrava no veículo, que também estava no banco de trás evadiu-se do local. Informa que solicitaram apoio aos policiais militares de Dracena. Em conversa com o motorista Danilo, este confessou que tinham vindo fazer um assalto a uma conveniência, sendo que o pai de Danilo estaria na Rodovia que dá acesso a Ouro Verde, a fim de informar sobre aproximação de viaturas policiais, pois sabiam que em Ouro Verde havia apenas uma viatura. Assim, outra viatura foi até o trevo que liga Ouro Verde a Dracena, onde fica a Penitenciária de Dracena, local em que logrou abordar Wanderlei Teixeira, em um veículo Fiat/Pálio, placas HSI-7611-Irapuru/SP. Segundo soube pelos policiais que efetuaram a abordagem de Wanderlei, a princípio ele teria negado qualquer envolvimento, mas depois teria confirmado que tinham vindo a esta cidade anteriormente para vender cigarro o que nesta data voltaram para efetuar um roubo a uma conveniência, pois sabia que o proprietário possuía grande quantidade de dinheiro em espécie. Posteriormente, procedeu-se a busca minuciosa nos veículos, sendo que no veículo VW/Gol, onde estavam Danilo e Jonathan, mas precisamente debaixo do banco do passageiro onde Jonathan estava sentado localizou-se uma porção de substância que aparenta ser maconha uma sacola plástica branca dividida em um pedaço maior e alguns fragmentos pequenos. No porta-luvas do veículo. Junto com o documento do veículo localizou-se a quantia de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais). Com Wanderlei foi localizado, em seu bolso, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais). Em relação as drogas nem Danilo nem Jonathan assumiram a propriedade nem declinaram de quem seria (fls. 10/11). JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO reiterou a versão apresentada na fase policial e, especificamente à nova denúncia, disse que, por ouvir do Danilo, o carro era de seu pai, que estava nas proximidades. Danilo, Vanderlei e Marciano são moradores de Irapuru. Foram até Prudente buscar os demais comparsas. Seu pai estava nas proximidades para avisar a aproximação da polícia. Jonathan não tinha aparência de se tratar de menor de idade. Era maior que quase todos ali presentes. A quantia que Bião tinha e que despertou interesse era proveniente de sua venda no comércio. Quando da ocorrência, o pai de Danilo ligou várias vezes pra ele.

A testemunha VALDECI DONIZETI FABRI em solo policial asseverou que: nesta data estava fazendo fiscalização de trânsito, próximo ao portal de entrada do município, juntamente com o policial militar Rogério, quando por volta de 23h10min avistaram um veículo VW/Gol, cinza, placas EAE-1289 Irapuru/SP. Tendo em vista tratar-se de veículo de fora desta cidade resolveram pela abordagem, quo inclusive foi o primeiro veículo a ser abordado. Esclarece que viram que no veículo havia quatro indivíduos, sendo que solicitou que desligassem o veículo e todos descessem. Afirma que desceram e deixaram as portas abertas. O depoente os indagou sobre de onde vinham e para onde estavam indo, sendo que eles disseram que eram do Irapuru e que estavam vindo na casa de um tio aqui na cidade de Ouro Verde. Afirma que começou a fazer a revista no indivíduo que estava com a cópia do CPF no bolso, o qual se chamaria Marciano Teixeira, com o qual nada de ilícito foi encontrado. Nesse momento o policial Rogério localizou um pequeno invólucro com substância aparentando ser cocaína no assoalho do veículo, na parte onde ficam os pés do passageiro da frente. Nesse momento um dos indivíduos que saiu da parte de trás do veículo empreendeu fuga. Quando o policial Rogério tentou revistar o indivíduo que depois soube se chamar Jonathan este não se deixou revistar o sacou uma pistola Taurus, calibre 7.85mm, a qual apontou para Rogério, o qual deu um passo para trás o depois Jonathan virou a arma em direção a depoente, mas o depoente conseguiu segurar no cano da arma, virando-o para cima, caindo no chão com ele, o qual resistiu o quanto pode, até o depoente tomar a arma dele. Jonathan também resistiu para ser algemado, se debatendo a todo momento fazendo com que o depoente se lesionasse no rosto, na mão esquerda, na mão direita, no joelho direito. Em seguida conseguiram abordar o indivíduo que estava no banco do motorista, Danilo dos Santos Teixeira, também o algemando para que não fugisse pois ele já estava tentando se evadir do local. Afirma que durante a abordagem do Jonathan, o indivíduo identificado como Marciano quo também saiu do banco de trás evadiu-se no local. Informa que solicitaram apoio aos policiais de Dracena. Questionado o motorista, Danilo, este confessou que ele e seus comparsas estavam nesta cidade para fazer um assalto a uma conveniência, e o pai de Danilo estaria na Rodovia que dá acesso a Ouro Verde, a fim de informar sobre aproximação de viaturas policiais, pois tinham conhecimento que em Ouro Verde havia apenas uma viatura policial. Em apoio a ocorrência outra viatura foi até o trevo que liga Ouro Verde a Dracena, onde fica a Penitenciária de Dracena, local em que logrou abordar Wanderlei Teixeira, em um veículo Fiat/Palio, placas HSI-7611 - Irapuru/SP, Segundo soube pelos policiais que efetuaram a abordagem a Wanderlei a princípio ele negou qualquer envolvimento, mas depois teria confirmado que tinham vindo a esta cidade anteriormente para vender cigarro o que nesta data cles voltaram para efetuar um roubo a uma conveniência, pois sabia que a proprietário possuía grande soma em dinheiro. Na sequência, procedeu-se à busca minuciosa nos veículos, sendo que no veículo VWIGol, onde estavam Danilo e Jonathan, mais precisamente debaixo do banco do passageiro onde Jonathan estava sentado localizou-se mais uma porção de substância que aparenta ser maconha em uma sacola plástica branca e alguns fragmentos pequenos. Afirma que o declarante não os questionou sobre as drogas, apenas seu colega Rogério. Por fim, o depoente informa que uma viatura policial se deslocou até a residência de Jonathan, na cidade de Presidente Prudente, a fim de confirmar os dados pessoais por ele informados, uma vez que ele não porta documentos. No local a viatura policial encontrou mais 12 tabletes de substância aparentando ser maconha, que serão apresentados no plantão policial daquele município (fls. 13/14). JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO também ratificou sua fala na fase administrativa e, em relação aos novos fatos, tomou conhecimento que foram até Presidente Prudente, Danilo e Marciano, buscar Jonathan e James. Soube que Vanderlei e Danilo vendem cigarros do Paraguai. Foi quando tiveram acesso ao dinheiro existente na conveniência. O depoente, depois do ocorrido, conversou com Bião, dono da conveniência, que lhe confidenciou que guardava cerca de 70 mil reais em dinheiro no seu estabelecimento. A testemunha de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS asseverou em solo policial que: estava de serviço no município de Dracena, sendo que pelo rádio receberam pedido de apoio na cidade de Ouro Verde, relativo a indivíduos abordados, estando um deles armado. Todas as viaturas se deslocaram a este município. Em conversa com os policiais e

com a indiciado Danilo tomaram conhecimento de que aqueles indivíduos teriam vindo fazer um roubo nesta cidade, o que não ocorreu por terem sido abordados por policiais militares. Afirma que Danilo disse que o pai dele também estaria envolvido na situação, sendo que ele estaria aguardando no trevo que dá acesso a Ouro Verde pela Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, de forma a informar a aproximação de viaturas policiais. Afirma, o depoente, que quando estavam vindo a esta cidade cruzaram com um Fiat/Pálio, prata, o qual estava parado. Assim, retornaram pela via de acesso Ouro Verde • Dracena e abordaram o ocupante do veículo, Wanderlei Teixeira, pai do Danilo. A princípio, ao ser questionado, Wanderlei negou qualquer envolvimento com os indivíduos que aqui foram abordados, porém depois ele acabou confessando que dias antes teria vindo a Ouro Verde e vendido cigarros em uma conveniência, quando soube que o proprietário costumava manter grande quantidade de dinheiro no local. Ele ainda disse que teria passado tal informação a seu filho Danilo, o qual propôs de fazerem um roubo nesta cidade, tendo chamado dois indivíduos de Presidente Prudente, sendo um deles Jonathan e o outro um dos que se evadiu (fls.15). JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO ratificou versão apresentada em solo policial e acrescentou que quando da abordagem de Vanderlei, ele disse que estava ali á procura/espera de uma mulher, sua parente. Ninguém esteve ali procurando por ele.

A testemunha de defesa READIR ALMEIDA TOVANI, em juízo asseverou que CONHECE OS RÉUS Wanderlei e Danilo há uns 10 anos. Disse que conheceu eles trabalhando na roça e não tem conhecimento de nenhum ato que desabone a conduta dos dois.

A testemunha de defesa VALDEMIR PEREIRA DE SOUZA, em juízo asseverou que conhece os réus Wanderlei e Danilo da cidade e que sempre trabalharam no sítio. Disse não ter conhecimento de que os dois estavam envolvidos em atos ilícitos. Afirmou que somente tem conhecimento de que o réu trabalhou no sítio, nunca o viu vendendo cigarros. Informou que não conhece a família dos réus e não sabe de sua vida particular.

O réu WANDERLEI TEIXEIRA interrogado em solo policial asseverou que: já tinha vindo algumas vezes com seu filho Danilo até o município de Ouro Verde, no bar do Bião, onde tomavam uma cervejinha, sendo que seu filho viu o Bião manipulando grande quantidade de dinheiro e teve a ideia de roubá-lo. Afirma que acabou concordando com seu filho o assim ele planejou o roubo. Esclarece que no sábado (27/01/2018) encontraram Jonathan, que conhecem de vista, e comentaram com ele sobre fazer o roubo e ele disse que tinha coragem. Afirma que a arma ou é de Jonathan ou é do amigo dolo, que o interrogado não sabe quem. Nesta data seu filho foi até Prudente, com o irmão do interrogado, Marciano, que também participaria, mas era mais um laranja, embora tivesse conhecimento do roubo que iriam praticar. Afirma que em Prudente seu filho pegou Jonathan e o amigo dela e vieram para Ouro Verde. Depois o interrogado veio de Irapuru porque ficou preocupado com seu filho, sendo que resolveu ficar na praça central para ver se tinha algum movimento. Afirma que depois que abordaram seu filho tentou parar próximo, mas os policiais o mandaram sair, sendo que foi até o Posto Ouro Verde na Rodovia, sendo que depois ligou várias vezes para seu filho, até que um policial atendeu e mandou que o interrogado fosse até lá. Informa, também, que no momento em que se deslocava foi abordado por uma viatura policial. Afirma que Danilo imaginava que Bião tinha entre R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o dinheiro seria dividido igualmente entre os cinco. Afirma que soube que foi encontrada droga em seu veículo, porém afirma que não lhe pertencem nem a seu filho, dava ser de Jonathan ou do amigo dele que fugiu. Informa que o dinheiro localizado no veículo dirigido por seu filho é seu. Tanto o dinheiro encontrado no veículo quanto encontrado com o interrogado não é proveniente de tráfico de drogas (fls.17). JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO informou que foi ele que comentou a respeito do dinheiro, com Jonathan. Passado um mês, Jonathan lhe telefonou cobrando informações a respeito. Passou os detalhes e pediu para seu filho ir, mas que “não era para fazer nada”. O carro era de sua propriedade. Seu filho foi até a cidade de Presidente Prudente buscar o adolescente e outro.

O réu DANILO DOS SANTOS TEIXEIRA interrogado em solo policial asseverou que: seu pai vende cigarros do Paraguai e por conta disso acabaram chegando no bar do Bião,

para quem vendaram cigarros do Paraguai, sendo que no há cerca de um mês o declarante viu uma maleta com dinheiro no bar do Bião. O interrogado calcula que na maleta havia por volta de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Esclarece que falou com seu pai que seria uma boa se roubassem o dinheiro com o que ele concordou. Assim, seu pai, Wanderlei, fez contato com Jonathan e o amigo dele, não sabendo como seu pai os conheceu, e os chamou para fazerem o roubo. Nesta data se reuniram em um bar em Presidente Prudente, os interrogados, seu pai e Jonathan. Afirma que Jonathan disse que havia comprado uma arma para matar o irmão dele, sendo que ele também a usaria para fazer o roubo. Informa que depois voltaram para suas casas. Por volta de 20h00min o interrogado foi com seu tio Marciano, que também participaria do roubo, até Prudente onde pegaram Jonathan o amigo dele, cujo nome o interrogado não sabe, vindo para Ouro Verde. Quando adentravam na cidade foram abordados por policias militares. Durante a abordagem os policiais localizaram droga no veículo, não sabendo o local onde ela estava. Não tem certeza, mas acredita que encontraram maconha. Afirma que a droga não pertence ao interrogado. Durante a abordagem o rapaz cujo nome não sabe a seu tio fugiram do local, sendo que o Jonathan sacou uma arma para os policiais, os quais tomaram a arma dele. Jonathan disse que a arma estava travada. O dinheiro encontrado no veículo VW/Gol que o interrogado dirigia é seu, de seu trabalho na roça com seu pai (fls.18) JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO confessou os fatos e contou que conheceu Jonathan em Presidente Prudente e foi até lá buscá-lo e James veio junto. Não se recorda se James viria ou não junto. Era o seu genitor que tinha o contato com o adolescente. As coisas não foram muito planejadas, mas receberia uma parte do produto do roubo. Seu pai também receberia a parte dele. Nem o adolescente, nem James, conhecia a localização da cidade de Ouro Verde; ou mesmo a conveniência onde seria praticado o roubo. Disse que o réu Marciano entrou nisso através do seu genitor (réu Wanderlei) e somente viu o Jonathan uma vez no dias dos fatos.

O réu MARCIANO não compareceu em juízo, mesmo sendo intimidado, sendo decretada sua revelia.

O réu JAMES não compareceu em juízo, mesmo sendo intimidado, sendo decretada s/ua revelia.

O conjunto probatório se mostrou suficiente a ensejar o édito condenatório, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

Diante todos os elementos probatórios colhidos nos autos, provas materiais e testemunhais, evidenciam a ocorrência dos fatos típicos, antijurídicos e culpáveis. De proêmio, o crime previsto no artigo 288 do Código Penal se consuma com a simples associação de pessoas para a prática de crimes, pondo em risco, presumidamente, a paz pública, independentemente, pois, da consumação de qualquer delito praticado pela associação criminosa.

Pois bem, fora demonstrado diante o próprio depoimento dos réus Wanderlei e Danilo, que diante o conhecimento do dinheiro guardado pela vítima em seu estabelecimento, o réu Wanderlei deu início ao planejamento que visava a subtração de numerário, tendo o mesmo contatado pessoas de outra cidade, sendo estes os réus Danilo e Marciano, os quais aderiram o plano, bem como se dispuseram a ir buscar o menor na cidade de Presidente Prudente/SP, onde trouxeram o réu James.

Plano este que os fizeram trafegar mais de 200km até a cidade de Ouro Verde/SP, com o objetivo de efetivar o roubo na conveniência da vítima, deixando clara a efetiva organização, eis que uniram-se e dividiram tarefas, onde o réu Wanderlei ficou de tocaia na estrada se encarregando de comunicar eventual comando policial, tendo os demais réus se deslocado para colocar em execução o crime de roubo, somente não tendo se consumado devido a intervenção dos policiais militares. Veja-se que cuidadosamente recaiu ao adolescente a atribuição de anunciar o assalto portando a arma de fogo, eis que não era pessoa conhecida da vítima, bem como, por ser menor de idade, é notório que o sistema legal repressor lhe é deveras mais brando.

Assim, por entender presentes os elementos caracterizados do delito em tela, sendo demonstrado, inclusive a divisão de tarefas, a conduta dos acusados como incurso no dispositivo em comento é medida de rigor.

É bem provável que além da conveniência em tela, o grupo aproveitasse algum outro comércio ou transeunte no local para efetuar outros crimes patrimoniais em

continuidade delitiva ou progressão criminosa, atento ao número de indivíduos envolvidos na ação e o fato de um deles estar, inclusive, de campana na entrada da pequena cidade visando alertar movimentação das autoridades. Ora, para a realização de um rápido assalto a um local específico, não haveria razão para a campana à distância considerável, na entrada da estrada que dá acesso à Ouro Verde, cerca de 8,7km onde os demais indivíduos foram abordados, salvo se -como se conclui, se o planejamento indicasse outros alvos e crimes.

Outrossim, visa ressaltar quanto ao crime de corrupção de menores do artigo-B da lei nº 8.069/1990 é de natureza formal. Vejamos:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Súmula nº 500 STJ. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Sendo assim, diante ao reconhecimento da natureza formal do citado crime, basta à participação do menor de dezoito anos para que se verifique a sua consumação.

Destarte, o réu Wanderlei induziu o menor em questão à prática de crime, modo esse que causou e facilitou a sua corrupção, o bastante para a configuração do tipo penal em comento. Aliás, o réu Wanderlei foi de Irapuru/SP até Presidente Prudente/SP buscar o adolescente para o cometimento do crime em Ouro Verde/SP. Patente o dolo de corromper.

A mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente pelos réus não tem o condão de infirmar a condenação pelo delito de corrupção de menores. Incumbe à Defesa a prova do erro de tipo, porém, como já mencionado acima, o delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal, de perigo presumido. No caso, o acervo probatório demonstra que os réus tinham conhecimento da menoridade do adolescente, sendo que o réu Danilo mencionou ao réu Marciano que Jonathan era menor de idade, e quanto ao réu James este teria vindo junto com o adolescente se mostrando já serem conhecidos, além de que proviam da mesma cidade, por fim o réu Wanderlei foi este que entrou em contato com o adolescente para dar início a prática do crime em comento.

Ad interim, os policiais ouvidos durante a instrução foram uníssimos em seus depoimentos o que, por consequência, traz maior certeza e verossimilhança com as demais provas coligidas aos autos.

Veja-se que os indivíduos são todos de fora desta urbe, não havendo nenhum elemento nos autos a supor que deliberadamente incriminassem pessoas inocentes que sequer conheciam.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, posto que somente reproduziram o que presenciaram, inexistindo nos autos elementos dos quais se possa extrair que possuíam a intenção de incriminar indevidamente os acusados.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência:

"Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles apontadas pela Defesa, além de próprias da natureza da prova, são relativas a fatos secundários, não retirando a credibilidade de tais testemunhos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos" (TJSP, Ap. nº 0012346-76.2013.8.26.0050, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 25/06/2015).

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, não há se falar em absolvição dos acusados, eis que tenham sido demonstradas a subsunção da conduta dos acusados. Cabível ao caso, nova emendatio libelli, prevista no art. 383, do CPC, para reconhecer o porte compartilhado da arma de fogo de uso permitido dos réus que estavam no veículo. Isto porque a prova evidenciou que os acusados, juntamente com o adolescente James, estavam, em comunhão de desígnios, em atos preparatórios para o cometimento de um(ns) roubo(s). Assim, a arma presente era de conhecimento de todos os presentes, ante o prévio ajuste e unidade de desígnios para a execução do

crime patrimonial já mencionado. Aliás, a arma em questão, transportada no veículo, estava apta ao uso por qualquer dos acusados. Desse modo, imperioso reconhecer o porte compartilhado, que é situação de concurso de agentes reconhecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça ao crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. In verbis:

HABEAS CORPUS Nº 758818 - RJ (2022/0230462-7) DECISÃO Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALEXSANDRO CUSTODIO MARTINS e LUCAS CORREA FERREIRA DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Apelação Criminal n. 0013115-51.2021.8.19.0001). Os pacientes foram condenados como incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e nos arts. 180 e 329 do Código Penal, sendo-lhes fixadas, respectivamente, as penas de 3 anos de reclusão; de 2 meses e 20 dias de detenção e de 20 dias-multa e de 3 anos de reclusão, de 2 meses e 7 dias de detenção e de 20 dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto. A impetrante sustenta que não seria possível o porte compartilhado de arma de fogo, por se tratar de crime de mão própria, que não admite ser praticado por mais de um agente simultaneamente, incidindo o delito apenas ao portador da arma de fogo, o paciente Alexsandro. Aponta a possibilidade de aplicação do princípio da consunção, tendo em vista que os delitos de resistência e de porte de arma de fogo de uso permitido foram praticados no mesmo contexto fático-probatório. Aduz que a fixação do regime semiaberto é desproporcional ao considerar que os pacientes são primários e possuem bons antecedentes. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente Lucas Côrrea do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003; reconhecer a consunção e abrandar o regime prisional imposto aos réus. É, no essencial, o relatório. Decido. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. Com efeito, da leitura do acórdão impugnado depreende-se que foram indicados os fundamentos para manutenção da condenação dos pacientes, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 111-114 e 119): [...] 23. Em suas alegações, a defesa pleiteia a absolvição do acusado Lucas da imputação pelo porte de arma de fogo, diante da ausência de prova do porte compartilhado da arma, razões que não merecem prosperar. 24. Isso porque, embora tenha sido demonstrado pelos relatos dos policiais militares que a arma foi apreendida com o acusado Alexsandro, esta se encontrava em condições de pronto uso por ambos, além de os acusados estarem unidos por um vínculo subjetivo, consistente na possibilidade de qualquer um deles utilizar a arma, restando configurado o porte compartilhado. 25. É perfeitamente possível a existência do concurso de pessoas, de forma compartilhada, no delito em apreço, o que se dá quando o agente, além de ter conhecimento da existência da arma, tem plena disponibilidade para usá-la, caso assim pretenda. [...] 27. Portanto, não merecem prosperar as alegações da defesa de insuficiência probatória quanto ao porte de arma de fogo pelo acusado Lucas. Da aplicação do princípio da consunção entre os delitos de resistência e porte de arma de fogo. Impossibilidade. 28. Prosseguindo em suas razões, a defesa pleiteou pela aplicação do princípio da consunção e absorção do delito de porte de arma de fogo de uso permitido pelo delito de resistência. 29. Contudo, como bem fundamentado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, é incabível aplicar o princípio da consunção no caso dos autos. 30. Isso porque os acusados já portavam armas quando foram avistados pelos policiais e, ao notar a aproximação deles, passaram a efetuar disparos de arma de fogo com a finalidade de se oporem à execução de ato legal. [...] 32. Diante da dinâmica delitiva, verifica-se que os dois crimes foram cometidos de forma autônoma, consumados em momentos distintos. 33. Neste ponto, não há que se falar em reforma da sentença, visto que a condenação dos acusados foi devidamente fundamentada pelo juízo de 1º grau. Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. Dê-se vista ao Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. MINISTRO JORGE MUSSI Vice-Presidente, no

exercício da Presidência. (STJ - HC: 758818 RJ 2022/0230462-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 29/07/2022)

Provas da materialidade e a autoria delitivas, ausentes causas excludentes de antijuridicidade e dirimentes da culpabilidade, bem como inexistentes nulidades, evidenciou-se a prática, pelos réus WANDERLEI TEIXEIRA, de fato típico, antijurídico e culpável previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 288, Parágrafo único, c.c. artigo 29, todos do Código Penal. Já os réus DANILO DOS SANTOS TEIXEIRA, MARCIANO TEIXEIRA e JAMES MATHEUS MARIANO DE OLIVEIRA, de fato típico, antijurídico e culpável previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 288, Parágrafo único, c.c. artigo 29, todos do Código Penal c/c art. 14, da Lei 10.826/03.

Passo a dosimetria da pena.

1) QUANTO AO RÉU WANDERLEI TEIXEIRA:

1.1 QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 288, parágrafo único, do CP.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão.

Em segunda fase, verifico que o réu é tecnicamente primário. Entretanto, a prova evidencia que era o cabeça do bando, tendo concebido e gerenciado a atividade criminosa, incidindo a agravante do art. 62, I, do CP. Aumento-lhe a reprimenda em 16, perfazendo 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira e última fase, verifico estar presente causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288, do CP, eis que aumenta-se a pena até a metade se houver a participação de adolescente e a associação for armada. Ora, as duas circunstâncias estão presentes, tendo havido, inclusive, disparos de arma de fogo, fundamentando o aumento no máximo. Desse modo, fixo a pena em 1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

1.2 QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão.

Em segunda fase, verifico que o réu é tecnicamente primário. Entretanto, a prova evidencia que era o cabeça do bando, tendo concebido e gerenciado a atividade criminosa, incidindo a agravante do art. 62, I, do CP. Aumento-lhe a reprimenda em 16, perfazendo 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira e última fase, verifico não estarem presentes nenhuma causa de aumento e diminuição de pena. Dessa forma, pena que aquietar-se em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Em observância ao disposto no ARTIGO 69 do CP, visto que os crimes foram praticados em CONCURSO MATERIAL, eis que possuem contextos fáticos, temporais e de localização distintos e autônomos, razão pela qual cumulo as penas que, somadas, resultam no montante de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

2) QUANTO AO RÉU DANILO DOS SANTOS TEIXEIRA:

2.1 QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 288, parágrafo único, do CP.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico ser o réu portador de bons antecedentes. Assim, diante as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão.

Em segunda fase, verifico que o réu é tecnicamente primário não havendo agravantes. Reconheço a confissão. Entretanto deixo de diminuir a pena em razão da S. 231 do STJ. Motivo pelo qual mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira e última fase, verifico estar presente causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288, do CP, eis que aumenta-se a pena até a metade se houver a participação de adolescente. Ora, as duas circunstâncias estão presentes, tendo havido, inclusive, disparos de arma de fogo, fundamentando o aumento no máximo. Desse modo, fixo a pena 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

2.2 QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico ser o réu portador de bons

anteriores. Assim, diante as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão. Em segunda fase, verifico que o réu é tecnicamente primário não havendo agravantes. Reconheço a confissão. Entretanto deixo de diminuir a pena em razão da S. 231 do STJ. Motivo pelo qual mantenho a pena no patamar anterior. Na terceira e última fase, verifico não estarem presentes nenhuma causa de aumento e diminuição de pena. Desse modo, fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

2.3 QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico ser o réu portador de bons antecedentes. Assim, diante as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena no mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em segunda fase, verifico que o réu é tecnicamente primário não havendo agravantes ou atenuantes a considerar, motivo pelo qual mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira e última fase, verifico não estarem presentes nenhuma causa de aumento e diminuição de pena. Pena aquietada-se em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em observância ao disposto no ARTIGO 69 do CP, visto que os crimes foram praticados em CONCURSO MATERIAL, eis que possuem contextos fáticos, temporais, bens jurídicos e de localização distintos e autônomos, razão pela qual cumulo as penas que, somadas, resultam no montante de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa.

3) QUANTO AO RÉU MARCIANO TEIXEIRA:

3.1 QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 288, paragrafo único, do CP.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico ser o réu portador de bons antecedentes. Assim, diante as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão.

Em segunda fase, verifico que o réu é tecnicamente primário não havendo agravantes ou atenuantes a considerar, motivo pelo qual mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira e última fase, verifico estar presente causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288, do CP, eis que aumenta-se a pena até a metade se houver a participação de adolescente. Ora, as duas circunstâncias estão presentes, tendo havido, inclusive, disparos de arma de fogo, fundamentando o aumento no máximo. Desse modo, fixo a pena 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

3.2 QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico ser o réu portador de bons antecedentes. Assim, diante as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão.

Em segunda fase, verifico que o réu é tecnicamente primário não havendo agravantes ou atenuantes a considerar, motivo pelo qual mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira e última fase, verifico não estarem presentes nenhuma causa de aumento e diminuição de pena. Desse modo, fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

3.3 QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico ser o réu portador de bons antecedentes. Assim, diante as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena no mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em segunda fase, verifico que o réu é tecnicamente primário não havendo agravantes ou atenuantes a considerar, motivo pelo qual mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira e última fase, verifico não estarem presentes nenhuma causa de aumento e diminuição de pena. Pena aquietada-se em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em observância ao disposto no ARTIGO 69 do CP, visto que os crimes foram praticados em CONCURSO MATERIAL, eis que possuem contextos fáticos, temporais e de localização distintos e autônomos, razão pela qual cumulo as penas que, somadas, resultam no

montante de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa.

4) QUANTO AO RÉU JAMES MATHEUS MARIANO DE OLIVEIRA:

4.1 QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 288, paragrafo único, do CP.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico ser o réu portador de bons antecedentes. Assim, diante as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão.

Em segunda fase, verifico que o réu é tecnicamente primário não havendo agravantes ou atenuantes a considerar, motivo pelo qual mantenho a pena no patamar anterior. Na terceira e última fase, verifico estar presente causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288, do CP, eis que aumenta-se a pena até a metade se houver a participação de adolescente. Ora, as duas circunstâncias estão presentes, tendo havido, inclusive, disparos de arma de fogo, fundamentando o aumento no máximo. Desse modo, fixo a pena 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

4.2 QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico ser o réu portador de bons antecedentes. Assim, diante as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão.

Em segunda fase, verifico que o réu é tecnicamente primário não havendo agravantes ou atenuantes a considerar, motivo pelo qual mantenho a pena no patamar anterior. Na terceira e última fase, verifico não estarem presentes nenhuma causa de aumento e diminuição de pena. Desse modo, fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Em observância ao disposto no ARTIGO 69 do CP, visto que os crimes foram praticados em CONCURSO MATERIAL, eis que possuem contextos fáticos, temporais e de localização distintos e autônomos, razão pela qual cumulo as penas que, somadas, resultam no montante de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

4.3 QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico ser o réu portador de bons antecedentes. Assim, diante as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena no mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em segunda fase, verifico que o réu é tecnicamente primário não havendo agravantes ou atenuantes a considerar, motivo pelo qual mantenho a pena no patamar anterior. Na terceira e última fase, verifico não estarem presentes nenhuma causa de aumento e diminuição de pena. Pena aquieta-se em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em observância ao disposto no ARTIGO 69 do CP, visto que os crimes foram praticados em CONCURSO MATERIAL, eis que possuem contextos fáticos, temporais e de localização distintos e autônomos, razão pela qual cumulo as penas que, somadas, resultam no montante de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa.

Atento aos requisitos do art. 44 CP, substituo a pena do acusado WANDERLEI por duas restritivas de direitos, consistentes em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA de 03 (salários) mínimos à instituição beneficente indicada pelo juízo, bem como por PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE por igual prazo da condenação.

Quanto aos demais réus, atento a quantidade de pena, inviável a substituição do art. 44 do CP bem como o sursis do art. 77 do Código Penal.

Atento ao que dispõe o artigo 33, §2º, "c" c.c. o §3º, todos do Código Penal, precisamente a quantidade de pena, a circunstância judicial desfavorável, a agravante do concurso de agente em relação ao réu WANDERLEI, fixo o REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL SEMIABERTO.

III - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR:

- O réu WANDERLEI TEIXEIRA, como incurso no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 288, Parágrafo único, c.c. artigo 29 e 69 do Código Penal, à PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

- O réu DANILO DOS SANTOS TEIXEIRA, como incurso no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 288, Parágrafo único, c.c. artigo 29 e 69 do

Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/03, à PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, fixado o dia-multa no mínimo legal.

- O réu MARCIANO TEIXEIRA, como incurso no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 288, Parágrafo único, c.c. artigo 29 e 69 do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/03, à PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, fixado o dia-multa no mínimo legal.

- O réu JAMES MATHEUS MARIANO DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 288, Parágrafo único, c.c. artigo 29 e 69 do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/03, à PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, fixado o dia-multa no mínimo legal.

Atento aos requisitos do art. 44 CP, substituo a pena do acusado WANDERLEI por duas restritivas de direitos, consistentes em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA de 03 (salários) mínimos, por ser suficiente e adequado, atento ao caráter preventivo e inibidor da medida, à instituição beneficente indicada pelo juízo, bem como por PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE por igual prazo da condenação.

Quanto aos demais réus, atento a quantidade de pena, inviável a substituição do art. 44 do CP bem como o sursis do art. 77 do Código Penal.

Considerando que os réus responderam o presente processo em liberdade, concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Transitado em julgado proceda a serventia com as seguintes providências:

a) EXPEÇA-SE mando de prisão, guia de execução e formem-se os autos de execução de pena e encaminhem-se a VEC/DEECRIM competente;

b) OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

c) Autorizo a destruição/incineração da(s) amostra(s) substância(s) entorpecente(s) guardada(s) para contraprova nos presentes autos. Oficie às D. Autoridades da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes DISE de Dracena e ao Núcleo de Perícias Criminalísticas de Presidente Prudente, juntamente com a cópia do Boletim de Ocorrência de fls.23/27 e do Auto de Exibição/Apreensão de fls. 30/32 para as providências necessárias.

d) Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento da quantia de a) R\$ 165,00, b) 01 AUTOMOVEI VW/GOL 1.6 POWER 2011 DE COR CINZA, PLACA EAE1289 IRAPURU -SP, d) 01 ARMA DA MARCA TAURUS CALIBRE 765 DE USO PERMITIDO (cf. Auto de Exibição/Apreensão a fls.42/45) apreendidos em poder dos réus em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis tudo mediante termo nos autos, do qual será encaminhado uma via este Juízo. Oficie-se à D. Autoridade Policial da DISE local.

e) Quanto aos bens apreendidos relacionados ao Auto de Exibição/Apreensão às fls.42/45 a) 01 CELULAR SANSUNG DE COR DOURADO IMEI 358443074282104 E 35844074282102, b) 01 CELULAR BLU COR BRANCA IMEI 359286072321245 E 359286073124242, c) 01 CELULAR MOTOROLA IMEI 359281057480298, se não reclamados, levando-se em consideração que o valor dos referidos bens apreendidos são significativamente reduzidos, demonstrando-se insuficiente sequer para cobrir os custos gerados ao erário pela eventual realização de alienação por leilão, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, que devem sempre orientar todos os atos judiciais e administrativos. Diante da atual situação sanitária, com restrições e distanciamento social, imposto pela pandemia mundial do Novo Coronavírus (Covid-19), a qual estabeleceu novas práticas em diversas atividades da rotina social, dentre as quais, a suspensão das aulas presenciais, substituídas por atividades letivas à distância, mediante teleaulas, como forma de prevenção da disseminação da COVID-19. É de conhecimento público que, ante a realidade socioeconômica do país, inúmeras famílias não dispõem de recursos

financeiros que lhes permitam adquirir aparelhos eletrônicos aptos a acessar a rede mundial de computadores, tais como computadores ou aparelhos de smartphones ou, ainda quando possuem, os mesmos são utilizados pelo membro arrimo familiar para o desempenho de sua atividade laboral, impossibilitando o momentâneo acesso dos filhos ao ensino regular, fato esse que poderá acarretar na perda do ano letivo; Desta forma, Autorizo a doação de dos objetos acima descritos contidos no Auto de Exibição/Apreensão às fls. 19/20, à Secretaria Municipal de Educação de Dracena, para fins estritamente de destinação a criança/adolescente pertencente à família reconhecidamente hipossuficiente